Rechtsanwältin Jule Merz
Insolvenzverwalterin der Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Kanzlei Merz und Karg, Eichenbogen 3, 86150 Augsburg

Sachbearbeiter Severin Geuder

05.10.2026

Übernahme Werkzeugkiste

Sehr geehrter Herr Geuder,

bitte übernehmen Sie die laufende Sachbearbeitung im Verfahren 3 IN 1842/26. Die Gesellschaft betreibt einen Laden mit angeschlossenem Versandlager. Der Onlineshop nimmt seit dem 30. September keine neuen Bestellungen mehr an. Drei Beschäftigte bearbeiten Rücksendungen und eine Bestandsaufnahme.

Der Vermieter beansprucht Rechte an sämtlichen Gegenständen in den Räumen. Unter den Maschinen steht jedoch ein geleaster Bohrständer. Die Bank hat zusätzlich eine ältere Sicherungsübereignung von Waren angesprochen. Bitte erfassen Sie Gegenstand, Seriennummer, Herkunft und den jeweils behaupteten Rechtsgrund.

Herr Rupprecht hat mehrere offene Lohnanfragen und Lieferantenrechnungen weitergeleitet. Prüfen Sie das Leistungsdatum und bewahren Sie die Originalnachrichten mit ihren Anlagen auf. Die Bezeichnung „Masse“ auf einer Rechnung beantwortet nicht, wie die Forderung tatsächlich einzuordnen ist. Zahlungsfreigaben erteile ich gesondert.

Mit freundlichen Grüßen
Jule Merz

Absender: Amtsgericht Augsburg
Insolvenzgericht
Gerichtsbogen 4, 86150 Augsburg

An: Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Geschäftsführer Kilian Rupprecht
Schraubenhof 8, 86156 Augsburg

Datum: 01.10.2026

Eröffnung 3 IN 1842/26

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Werkzeugkiste Augsburg GmbH wird am 1. Oktober 2026 um 08:00 Uhr wegen Zahlungsunfähigkeit eröffnet. Zur Insolvenzverwalterin wird Rechtsanwältin Jule Merz, Eichenbogen 3, 86150 Augsburg, bestellt.

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 29. Oktober 2026 bei der Insolvenzverwalterin anzumelden und den Betrag sowie den Grund zu bezeichnen. Urkunden sollen in Abschrift beigefügt werden. Behauptete Sicherungsrechte sind unter genauer Bezeichnung der Gegenstände und des Entstehungsgrundes mitzuteilen.

Der Berichtstermin und Prüfungstermin wird auf den 17. November 2026 um 09:30 Uhr im Sitzungssaal 108, Gerichtsbogen 4, Augsburg, bestimmt. Leistungen auf Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin sind an die Insolvenzverwalterin zu erbringen.

Der Bericht des Sachverständigen belegt die Zahlungsunfähigkeit und die Deckung der Verfahrenskosten.

Dr. Veit Hummel, Richter am Amtsgericht
Ausgefertigt: Lina Greiner, Justizbeschäftigte

Absender: Kunibert und Nora Auer
Vermietung
Kiefernsteig 11, 86199 Augsburg

An: Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Geschäftsführer Kilian Rupprecht
Schraubenhof 8, 86156 Augsburg

Datum: 12.12.2023

Mietvertrag Laden und Versandlager

1 Mietgegenstand und Laufzeit

Kunibert und Nora Auer vermieten der Werkzeugkiste Augsburg GmbH die Ladenräume mit 120 Quadratmetern und das rückwärtige Versandlager mit 80 Quadratmetern im Schraubenhof 8 in Augsburg. Das Mietverhältnis beginnt am 1. Januar 2024 und ist bis zum 31. Dezember 2028 befristet.

2 Entgelt und Nutzung

Die monatliche Grundmiete beträgt 1.500,00 EUR netto. Hinzu kommen 200,00 EUR Betriebskostenvorauszahlung netto und 323,00 EUR Umsatzsteuer, zusammen 2.023,00 EUR brutto. Die Zahlung ist jeweils zum dritten Werktag des Monats fällig. Die Räume werden für Handwerksbedarf und Paketversand genutzt. Eine Kaution von 3.000,00 EUR wurde bei Beginn geleistet.

3 Rückgabe

Bei Beendigung sind die Räume geräumt und mit sämtlichen Schlüsseln zu übergeben. Der Zustand ist in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten. Einbauten dürfen nur nach Abstimmung entfernt werden.

Kunibert Auer, Nora Auer
Kilian Rupprecht für die Mieterin

Von: Nora Auer <nora.auer@auer-vermietung.example>

An: Severin Geuder <severin.geuder@merz-karg.example>

Datum: Mon, 05 Oct 2026 07:58:00 +0200

Anlagen: 03_Mietvertrag.pdf

Keine Abholung aus dem Lager

Sehr geehrter Herr Geuder,

für August und September fehlen uns jeweils 2.023,00 EUR, zusammen 4.046,00 EUR. Auch für Oktober ist noch nichts eingegangen. Wir machen unser Vermieterpfandrecht geltend und bitten, aus den Räumen vorerst nichts wegzuschaffen. Das betrifft aus unserer Sicht auch die große Bohrmaschine am Packtisch.

Herr Rupprecht sagte mir, diese Maschine sei „vom Leasing“. Einen Vertrag habe ich nicht gesehen. Wir möchten beim nächsten Ortstermin dabei sein, damit keine fremde Maschine und keine Warenkiste verwechselt wird. Den Mietvertrag füge ich bei.

Freundliche Grüße
Nora Auer

Absender: Leasinghaus Lene Leupold GmbH
Lene Leupold
Werksteg 6, 90765 Fürth

An: Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Geschäftsführer Kilian Rupprecht
Schraubenhof 8, 86156 Augsburg

Datum: 15.01.2025

Leasingvertrag LL 250115

1 Gegenstand

Das Leasinghaus Leupold überlässt der Werkzeugkiste Augsburg GmbH einen stationären Bohrständer mit Antrieb, Modell Werkfix 80, Seriennummer WF80-25117, zur betrieblichen Nutzung. Die Eigentumszuordnung an die Leasinggeberin bleibt während der Vertragsdauer bestehen. Die Maschine darf nicht veräußert, verpfändet oder Dritten überlassen werden.

2 Laufzeit und Zahlung

Die feste Laufzeit beginnt am 1. Februar 2025 und endet am 31. Januar 2029. Die Monatsrate beträgt 240,00 EUR netto zuzüglich 45,60 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 285,60 EUR. Ein Eigentumsübergang am Laufzeitende ist nicht vereinbart.

3 Rückgabe

Nach Vertragsende ist die Maschine einschließlich Antrieb und Spannfutter zurückzugeben. Ein Abholtermin und die Berechtigung zur Beendigung sind gesondert abzustimmen. Instandhaltung und gewöhnliche Betriebskosten trägt die Leasingnehmerin.

Lene Leupold
Kilian Rupprecht

Von: Lene Leupold <lene.leupold@leasing-leupold.example>

An: Severin Geuder <severin.geuder@merz-karg.example>

Datum: Tue, 06 Oct 2026 12:42:00 +0200

Anlagen: 05_Leasingvertrag.pdf, 07_Uebergabe_Maschine.pdf

Werkfix 80 mit Seriennummer WF80 25117

Sehr geehrter Herr Geuder,

anbei Vertrag und Übergabebeleg. Aus August und September stehen zwei Raten von zusammen 571,20 EUR aus. Wir haben noch keine Kündigung erklärt, möchten aber wissen, ob die Maschine weiter gebraucht wird. Ihr heutiger Hinweis auf den Vermieter überrascht uns, denn die Maschine war stets unser Eigentum.

Unser Händler schätzt den gegenwärtigen gebrauchten Wert auf rund 7.800,00 EUR brutto. Das ist keine Kaufpreisforderung gegen die Gesellschaft. Bitte stimmen Sie eine Besichtigung mit uns ab, bevor über Herausgabe oder weitere Nutzung entschieden wird.

Lene Leupold

Absender: Leasinghaus Lene Leupold GmbH
Lene Leupold
Werksteg 6, 90765 Fürth

An: Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Geschäftsführer Kilian Rupprecht
Schraubenhof 8, 86156 Augsburg

Datum: 01.02.2025

Übergabebeleg Werkfix 80

Am 1. Februar 2025 wurde der Bohrständer Werkfix 80, Seriennummer WF80-25117, mit Antrieb und Spannfutter an Herrn Kilian Rupprecht übergeben. Das Eigentumsschild „Leasinghaus Leupold“ befindet sich am Maschinenfuß.

Der Empfänger bestätigte die Funktionsprüfung und die Aufstellung am Packtisch im Versandlager. Die Maschine ist nicht mit dem Gebäude verbunden. Sie steht auf einer verschraubten Transportplatte, die ohne Eingriff in den Boden bewegt werden kann.

Kilian Rupprecht, Empfänger
Tessa Leupold, Auslieferung

Der Beleg wurde zum Leasingvertrag LL 250115 gespeichert.

Absender: Bürgerbank Lechbogen eG
Firmenkundenbetreuung, Pia Fink
Lechbogen 12, 86153 Augsburg

An: Rechtsanwältin Jule Merz
Insolvenzverwalterin der Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Kanzlei Merz und Karg, Eichenbogen 3, 86150 Augsburg

Datum: 07.10.2026

Anzeige einer Sicherungsübereignung

Sehr geehrte Frau Merz,

wir melden Rechte aus der Sicherungsübereignung vom 18. Februar 2024 an. Erfasst werden nach dem beiliegenden Vertragsauszug die der Schuldnerin gehörenden Handelswaren im Versandlager Schraubenhof 8. Gegenstände im Eigentum Dritter und bereits wirksam anderweitig belastete Gegenstände sind nach der Vereinbarung ausgenommen.

Zum 30. September 2026 beträgt unsere gesicherte Kontokorrentforderung 18.400,00 EUR. Die konkrete Zuordnung einzelner Waren bitten wir anhand der Bestandsunterlagen gemeinsam vorzunehmen. Für den geleasten Bohrständer beanspruchen wir nach dem uns vorliegenden Vertrag keine Rechte.

Bitte teilen Sie mit, welche Waren sich am Eröffnungstag in dem bezeichneten Raum befanden. Eine Verwertungsabrechnung liegt uns noch nicht vor.

Pia Fink, Firmenkundenbetreuung

Absender: Bürgerbank Lechbogen eG
Firmenkundenbetreuung, Pia Fink
Lechbogen 12, 86153 Augsburg

An: Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Geschäftsführer Kilian Rupprecht
Schraubenhof 8, 86156 Augsburg

Datum: 18.02.2024

Sicherungsübereignung der Handelswaren

1 Sicherungsgut

Die Werkzeugkiste Augsburg GmbH übereignet der Bürgerbank Lechbogen eG zur Sicherung der Forderungen aus dem Kontokorrentvertrag vom 18. Februar 2024 die ihr gehörenden Handelswaren im rückwärtigen Versandlager Schraubenhof 8. Die räumliche Grenze verläuft an der Brandschutztür zum Verkaufsraum. Die Bank und die Gesellschaft sind sich über den Eigentumsübergang einig; die Gesellschaft verwahrt die Ware für die Bank und darf sie im ordnungsgemäßen Geschäftsgang verkaufen.

2 Fremde Rechte

Gegenstände, die der Gesellschaft nicht gehören, sind nicht erfasst. Eigentumsvorbehalte und bestehende Rechte Dritter sind der Bank mitzuteilen. Leasingmaschinen und Betriebseinrichtung gehören nicht zum Sicherungsgut. Neu eingebrachte Waren werden erfasst, soweit die Gesellschaft darüber verfügen kann.

3 Verzeichnis

Die Gesellschaft führt ein nach Artikeln und Lagerorten gegliedertes Verzeichnis und gewährt der Bank nach Ankündigung Einsicht. Die Sicherungsübereignung enthält keine Zusicherung eines bestimmten Verwertungserlöses.

Pia Fink für die Bank
Kilian Rupprecht für die Gesellschaft

Severin Geuder und Kilian Rupprecht

Rechtsanwältin Jule Merz
Insolvenzverwalterin der Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Kanzlei Merz und Karg, Eichenbogen 3, 86150 Augsburg

08.10.2026

Aufnahme Versandlager und Verkaufsraum

Am 8. Oktober 2026 wurden die Räume gemeinsam begangen. Die Brandschutztür trennt den Verkaufsraum eindeutig vom Versandlager. Auf dem Packtisch im Lager steht die Maschine WF80-25117 mit Eigentumsschild des Leasinghauses. Eine zweite, kleine Tischbohrmaschine ohne Lesbarkeit der Seriennummer steht im Verkaufsraum; sie wurde vorerst gesondert fotografisch dokumentiert.

Im Versandlager lagen 120 Bohrer-Sets zu einem gebuchten Brutto-Einkaufspreis von 35,70 EUR, zusammen 4.284,00 EUR. Daneben lagen 50 Handschuhpakete zu je 11,90 EUR, zusammen 595,00 EUR. Lieferantenzuordnung und mögliche Vorbehalte sind noch aus den Eingangsrechnungen zu ergänzen.

Im Verkaufsraum standen 30 Werkzeugkoffer mit einem gebuchten Brutto-Einkaufspreis von 59,50 EUR, zusammen 1.785,00 EUR. Die Ortsangaben beziehen sich auf den heutigen Stand. Herr Rupprecht erklärte, seit dem 30. September sei keine Ware zwischen den Räumen bewegt worden. Einen automatisierten Bewegungsbericht konnte er nicht vorlegen.

Die drei Beträge ergeben 6.664,00 EUR. Sie betreffen Handelsware und sind keine Bewertung der Maschinen.

Severin Geuder
Kilian Rupprecht

Von: Mara Karg <mara.karg@postfach.example>

An: Severin Geuder <severin.geuder@merz-karg.example>

Datum: Wed, 07 Oct 2026 19:11:00 +0200

Anlagen: 12_Lohnabrechnung.pdf, 13_Stundenzettel.pdf

Mein Septemberlohn und die Tage im Oktober

Sehr geehrter Herr Geuder,

für September habe ich die Abrechnung über 2.460,00 EUR brutto bekommen, aber keinen Zahlungseingang. Im Oktober war ich am 1., 2., 5. und 6. jeweils vier Stunden für Retouren im Laden. Frau Merz hatte am ersten Tag gesagt, wir sollten die offenen Rücksendungen aufnehmen.

Ich brauche eine schriftliche Auskunft, welche Stelle welche Unterlagen bekommt. Ich möchte nicht aus Versehen denselben Betrag zweimal anmelden. Die Abrechnung und meine Stundenliste füge ich bei. Von einer Beendigung meines Arbeitsverhältnisses weiß ich bislang nichts.

Mit freundlichen Grüßen
Mara Karg

Absender: Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Personalabrechnung

An: Mara Karg
Kastanienrain 14, 86156 Augsburg

Datum: 30.09.2026

Entgeltabrechnung September 2026

Die Abrechnung betrifft den Zeitraum 1. bis 30. September 2026 und die Personalnummer 004. Das Monatsbrutto beträgt 2.460,00 EUR. Nach den gespeicherten Abrechnungsdaten entfallen 188,00 EUR auf Lohnsteuer und 512,00 EUR auf Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung. Der ausgewiesene Netto-Auszahlungsbetrag beträgt 1.760,00 EUR.

Die Abrechnung enthält keine Überstundenvergütung und keinen Oktoberlohn. Der Datensatz ist mit „Zahlungslauf noch nicht freigegeben“ gekennzeichnet. Eine Auszahlung oder ein Antrag auf Insolvenzgeld wird mit dieser Abrechnung nicht bestätigt.

Erstellt durch die externe Lohnstelle am 30. September 2026. Rückfragen bitte an lohn@werkzeugkiste.example.

Absender: Mara Karg

An: Rechtsanwältin Jule Merz
Insolvenzverwalterin der Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Kanzlei Merz und Karg, Eichenbogen 3, 86150 Augsburg

Datum: 06.10.2026

Tätigkeitsnachweis Oktober

Ich habe am 1., 2., 5. und 6. Oktober 2026 jeweils von 08:00 bis 12:00 Uhr Rücksendungen geöffnet, Artikelnummern erfasst und Kundenbelege zugeordnet. Damit habe ich insgesamt sechzehn Stunden gearbeitet.

Am 1. Oktober war Frau Merz bei der Besprechung anwesend. Herr Rupprecht hat die Liste an den Folgetagen gegengezeichnet. Der Arbeitsvertrag enthält eine Monatsvergütung, keine vereinbarte Stundenvergütung. Aus diesem Nachweis wird deshalb noch kein bestimmter Abrechnungsbetrag abgeleitet.

Mara Karg
Bestätigt: Kilian Rupprecht

Die Arbeit an Rücksendungen wurde am 6. Oktober nachmittags bis zur nächsten Abstimmung unterbrochen.

Absender: Ratsche & Riegel GmbH
Greta Dürr
Werkzeugbogen 4, 90451 Nürnberg

An: Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Geschäftsführer Kilian Rupprecht
Schraubenhof 8, 86156 Augsburg

Datum: 15.08.2026

Rechnung RR 26184

Wir berechnen sechzig Bit-Sätze zu je 20,00 EUR netto gemäß Auftrag WK-88. Der Nettobetrag beträgt 1.200,00 EUR, die Umsatzsteuer 228,00 EUR und der Gesamtbetrag 1.428,00 EUR.

Die Lieferung erfolgte am 17. August 2026. Zahlung ist bis zum 16. September 2026 vereinbart. Eine Rücknahme unverkaufter Ware ist nicht vereinbart. Beanstandungen wegen fehlender Einzelteile sind mit Artikelnummer und Stückzahl zu melden.

Greta Dürr, Verkauf

Von: Greta Dürr <greta.duerr@ratsche-riegel.example>

An: Severin Geuder <severin.geuder@merz-karg.example>

Datum: Thu, 08 Oct 2026 13:17:00 +0200

Anlagen: 14_Rechnung_Retouren.pdf, 16_Gutschrift_Retouren.pdf

Rücksendung von sechzig Bit Sätzen

Sehr geehrter Herr Geuder,

wir haben die Rücksendung vom 25. September geprüft. In zwanzig Sets fehlte jeweils der lange Bithalter. Für diese zwanzig Sets erteilen wir die beigefügte Gutschrift über 476,00 EUR. Vierzig Sets waren vollständig und verkaufsfähig. Diese haben wir lediglich zur Verwahrung behalten; eine Rücknahmezusage hatte unsere Kollegin nicht erteilt.

Herr Rupprecht beruft sich auf ein Telefonat, in dem „alles zurück“ gesagt worden sei. Gemeint war nach unserer Kollegin die Einsendung zur Prüfung. Bitte klären Sie, ob die vierzig Sets abgeholt werden sollen. Unsere Restforderung aus RR 26184 beläuft sich nach Gutschrift auf 952,00 EUR.

Greta Dürr

Absender: Ratsche & Riegel GmbH
Greta Dürr
Werkzeugbogen 4, 90451 Nürnberg

An: Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Geschäftsführer Kilian Rupprecht
Schraubenhof 8, 86156 Augsburg

Datum: 07.10.2026

Gutschrift RR GS 26031

Wir schreiben aus Rechnung RR 26184 zwanzig unvollständige Bit-Sätze zu je 20,00 EUR netto gut. Die Gutschrift beträgt 400,00 EUR netto zuzüglich 76,00 EUR Umsatzsteuer und damit 476,00 EUR brutto.

Die Gutschrift betrifft ausschließlich die anerkannten Fehlteile. Über die vierzig vollständig zurückgesandten Sets enthält sie keine Anerkennung einer Rücknahmevereinbarung. Diese verbleiben bis zur Abstimmung getrennt in unserem Lager.

Eine Auszahlung erfolgt nicht. Die Gutschrift wird mit dem offenen Kaufpreis von 1.428,00 EUR verrechnet.

Greta Dürr

Absender: Energiewerk Lechbogen GmbH
Abrechnung
Stromsteg 1, 86153 Augsburg

An: Rechtsanwältin Jule Merz
Insolvenzverwalterin der Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Kanzlei Merz und Karg, Eichenbogen 3, 86150 Augsburg

Datum: 05.10.2026

Abschlag Oktober Vertragskonto 701184

Für die Betriebsstätte Schraubenhof 8 wird für den Lieferzeitraum 1. bis 31. Oktober 2026 ein Abschlag von 900,00 EUR netto zuzüglich 171,00 EUR Umsatzsteuer, zusammen 1.071,00 EUR brutto, angefordert.

Die letzte Zählerablesung am 1. Oktober um 08:10 Uhr ergab 41.208 kWh. Der Abschlag beruht noch auf dem bisherigen Jahresverbrauch. Eine Anpassung wegen reduzierter Betriebszeiten kann nach Übersendung der aktuellen Nutzungsdaten geprüft werden.

Der Betrag ist am 15. Oktober fällig. Diese Anforderung enthält keine Septemberrückstände. Die Rechnung ist an die Verwalterin adressiert; damit wird keine rechtliche Entscheidung über ihren Rang getroffen.

Jonna Geuder, Abrechnung

Rechtsanwältin Jule Merz
Insolvenzverwalterin der Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Kanzlei Merz und Karg, Eichenbogen 3, 86150 Augsburg

Packfuchs Transporte e.K.
Severin Hupp
Kistenweg 9, 86165 Augsburg

05.10.2026

Auftrag zur Sicherung von Rücksendungen

Sehr geehrter Herr Hupp,

ich beauftrage Sie als Insolvenzverwalterin, am 7. Oktober 2026 die im Laden bereitstehenden zwölf Kundenretouren in den abschließbaren Nebenraum derselben Betriebsstätte zu verbringen. Der vereinbarte Preis beträgt 300,00 EUR netto zuzüglich 57,00 EUR Umsatzsteuer, zusammen 357,00 EUR brutto.

Es sind keine Gegenstände aus dem Gebäude zu entfernen. Insbesondere die geleaste Maschine und die als Sicherungsgut beanspruchte Handelsware bleiben an ihrem Standort. Bitte lassen Sie sich die zwölf Kartons einzeln durch Herrn Geuder übergeben und quittieren Sie den Abschluss.

Jule Merz
Insolvenzverwalterin

Absender: Packfuchs Transporte e.K.
Severin Hupp
Kistenweg 9, 86165 Augsburg

An: Rechtsanwältin Jule Merz
Insolvenzverwalterin der Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Kanzlei Merz und Karg, Eichenbogen 3, 86150 Augsburg

Datum: 08.10.2026

Rechnung PF 26441

Für die am 7. Oktober gemäß Auftrag vom 5. Oktober ausgeführte Verbringung von zwölf Retourenkartons innerhalb der Betriebsstätte berechnen wir 300,00 EUR netto zuzüglich 57,00 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 357,00 EUR.

Die Arbeiten dauerten von 09:00 bis 11:15 Uhr. Sämtliche Kartons wurden im Nebenraum abgestellt und der Raum wurde in Anwesenheit von Herrn Geuder verschlossen. Die Maschine WF80-25117 und die Handelsware im Versandlager wurden nicht bewegt.

Die Leistung wurde durch Severin Geuder am 7. Oktober ohne Beanstandung quittiert. Zahlung ist bis zum 22. Oktober 2026 fällig.

Severin Hupp

Betriebsbelege und Betragsabgleich

Severin Geuder | Stand 10.10.2026

Vorgang	Betrag EUR	Gutschrift EUR	Rest EUR	Beleg
Strom Oktober	1.071,00	0,00	1.071,00	17 Abschlag; Anpassung offen
Transport Auftrag	357,00	0,00	357,00	18–19 Leistung bestätigt
RR Kaufpreis	1.428,00	476,00	952,00	14–16 Rücknahme teilweise streitig
Summe dieser Belege			**2.380,00**	

Der Saldo ist eine Rechenhilfe der drei bezeichneten Belege. Strom und Transport betreffen Oktober, die RR-Rechnung die Augustlieferung. Die Summe ist weder ein einheitlicher Rang noch eine Zahlungsfreigabe. Lohn und Mietrückstände sind hier nicht enthalten.

Blaue Zahlen sind Eingaben aus den genannten Aktenstücken. Schwarze Ergebnisse sind Formeln. Die Belegangaben beziehen sich auf die Dateinummern derselben Akte.

Severin Geuder

Rechtsanwältin Jule Merz
Insolvenzverwalterin der Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Kanzlei Merz und Karg, Eichenbogen 3, 86150 Augsburg

10.10.2026

Telefonat mit Kilian Rupprecht

Herr Rupprecht rief um 10:20 Uhr an. Er erklärte, er habe am 22. September mit einer Aushilfe von Ratsche & Riegel telefoniert. Er habe gefragt, ob wegen der vielen Mängel alle sechzig Sets zurückgeschickt werden könnten. Die Antwort habe gelautet: „Schicken Sie alles zurück, dann sehen wir weiter.“ Ein Name sei nicht notiert worden.

Auf Nachfrage konnte Herr Rupprecht keine Zusage nennen, wonach auch mangelfreie Ware endgültig gegen Gutschrift zurückgenommen werde. Er hält eine Rücknahme dennoch für zugesagt, weil im Paket alle Stücke angenommen worden seien. Der Einlieferungsbeleg nennt nur ein Gewicht von 18 Kilogramm.

Ich habe gebeten, den ursprünglichen Retourenauftrag und den Paketbeleg zu sichern. Über eine Anerkennung des verbliebenen Kaufpreises oder eine Abholung habe ich keine Erklärung abgegeben.

Severin Geuder

Rechtsanwältin Jule Merz
Insolvenzverwalterin der Werkzeugkiste Augsburg GmbH
Kanzlei Merz und Karg, Eichenbogen 3, 86150 Augsburg

Mara Karg
Kastanienrain 14, 86156 Augsburg

12.10.2026

Entwurf einer Auskunft zu Entgeltunterlagen

Sehr geehrte Frau Karg,

Ihre Septemberabrechnung und den Nachweis über sechzehn Arbeitsstunden im Oktober haben wir erhalten. Die Abrechnung weist 2.460,00 EUR brutto und einen rechnerischen Nettoauszahlungsbetrag von 1.760,00 EUR aus. Einen Zahlungseingang haben Sie nicht bestätigt.

Bitte übersenden Sie der Sachbearbeitung noch Ihren Arbeitsvertrag und teilen Sie mit, ob Sie wegen Insolvenzgeld bereits Kontakt zur Agentur für Arbeit aufgenommen oder einen Antrag gestellt haben. Wir werden den Zeitraum und die Angaben der Lohnstelle abgleichen. Eine Entscheidung der Agentur für Arbeit können wir nicht vorwegnehmen.

Die im Oktober geleisteten Stunden werden getrennt erfasst. Für die Abrechnung ist die vereinbarte Monatsvergütung und die konkrete Beschäftigung zu prüfen. Diese Nachricht enthält noch keine Zahlungsfreigabe und keine Kündigung.

Mit freundlichen Grüßen
Jule Merz

Interner Bearbeitungsstand: Entwurf vom 12. Oktober, noch nicht versandt. Freigabe durch die Insolvenzverwalterin steht aus.